

CAPITULO IX

DERECHOS INTELECTUALES

I. — GENERALIDADES

Si bien las ciencias, las artes y en general toda creación del intelecto han existido siempre, es recién con la posibilidad de una amplia difusión, gracias a los progresos de la técnica (impresión, prensa, cine, radio, televisión, grabación, etc.), que han surgido diversas cuestiones que debieron encausarse y resolverse. Algunas de ellas alcanzaron al derecho cuando aún no había dado soluciones, por la rapidez que se suscitaron los problemas, por lo que en muchos casos se debió recurrir a la doctrina y jurisprudencia, dado que no existía una ley o una costumbre en qué apoyarse.

El derecho intelectual tiene dos facetas: *el derecho moral* del autor, en el que se halla comprendido el honor, la libertad y la personalidad del autor, y que ha merecido protección hasta en las constituciones; y *el derecho patrimonial* que es distinto y en cierto sentido más amplio que el derecho de propiedad o dominio.

Respecto a la importancia de estos derechos debemos destacar que sin cultura no hay una verdadera democracia. Si convenimos que las expresiones de la cultura de un pueblo, para que tengan el suficiente desarrollo, deben ser protegidas y amparadas por el derecho, nos damos cuenta del valor de una buena legislación al respecto.

II. — ANTECEDENTES HISTORICOS

El derecho intelectual existe en la esfera jurídica desde la antigüedad, y no como creen algunos autores que es desde la invención de la imprenta. Sólo que no se protegió orgánicamente.

Conviene estudiarlo en cuatro etapas, según la clásica división de Satanowski:

- a) Desde la antigüedad hasta el Siglo XV en que se inventa la imprenta.
- b) Desde el Siglo XV hasta el Estatuto de la Reina Ana.
- c) Desde el Estatuto de la Reina Ana hasta el Siglo XIX.
- d) Desde el Siglo XIX hasta nuestros días.

a) *Antigüedad*: La legislación no fue orgánicamente dictada, porque el plagio y el robo eran muy difíciles de concretar, dado que no se habían descubierto las técnicas necesarias para hacerlo. Por ejemplo: las esculturas y pinturas para ser reproducidas las debía hacer otra persona que fuera tan artista como el creador. Y los manuscritos, al no existir la imprenta costaba mucho reproducirlos. Generalmente los artistas eran protegidos por el Estado, como en Atenas o por los particulares denominados mecenas.

El plagio era castigado casi siempre por el desprestigio que le hacía al plagiario el propio autor. En el Digesto se hallan normas que castigaban en forma distinta el robo de cosa, al robo de un manuscrito, lo que ya indica que se consideraba la propiedad intelectual como un derecho distinto al de dominio.

b) Con el invento de la imprenta por Gutenberg en 1455 se logró que la reproducción de los libros se simplificara enormemente, por lo que el autor no sólo lograba expresar sus ideas, sino que al hacerlo podía convertirse en una fuente de ingresos.

Por ello es que se trató de proteger esta situación. Para ello se otorgaron ciertos "privilegios" (derechos de reproducción) que eran generalmente dados al editor y no al autor, o sea que eran verdaderos privilegios en el sentido actual de la palabra. Existían fuertes corporaciones de editores y los autores tuvieron que luchar mucho contra aquellas.

Se otorgaba a los editores monopolios de explotación de obras antiguas. Eran privilegios revocables, o sea que nada tenían que ver con los verdaderos derechos intelectuales.

Cuando el rey tenía determinado interés en dar a publicidad una obra, concedía el privilegio al editor, sin reconocer ningún derecho al autor. Este debía conformarse con pensiones gratificables que les concedía el propio rey. Pero a veces el editor pagaba a los autores para que éstos le escribieran.

c) Dado que los editores no privilegiados copiaban también obras y perjudicaban económicamente a los que tenían el privilegio, éstos gestionaban ante la Corona la modificación del sistema, surgiendo entonces el Estatuto de la Reina Ana, que se lo conoce como el *primer reconocimiento legal del derecho de los autores*, otorgando un derecho exclusivo de producción para el autor por veintinueve años y para las obras nuevas de catorce años prorrogables por igual tiempo.

Este derecho se extendió a los editores.

Luego en Francia comienza a reconocerse el derecho de autor al propietario de la obra. Entonces los editores compraban la obra al autor y sólo ellos podían editarla.

Posteriormente este derecho se reconoce en el mismo país por vida del autor, sea para él o para quien lo hubiese adquirido. También se reconoció el derecho a reproducir las obras musicales a partir de 1786.

Para los artistas, pintores, escultores y grabadores recién se proclama la libertad del arte en 1776. Antes se los consideraba artesanos y se agrupaban en una corporación de ese tipo para protegerse.

Hasta esta etapa, el esbozo de un derecho intelectual se estableció más para proteger al editor que al autor.

d) La cuarta etapa se inicia en el Siglo XIX reconociendo el derecho patrimonial del autor. Podemos subdividirla en tres partes.

1) Comienza con la independencia de los Estados Unidos en 1787. Se otorga protección a las obras que se publican como un privilegio para estimular la creación. Se tiende a proteger el interés público.

2) Luego de la Revolución Francesa, con el espíritu de hacer desaparecer todo privilegio, incluye equivocadamente el derecho del autor. Pero inmediatamente se rectifica y en el año 1793 se reconoce la propiedad artística y literaria.

3) La tercera parte se inicia en el Siglo XX reconociendo el derecho moral del autor con tanto o más énfasis que los derechos patrimoniales.

III. — DERECHOS INTELECTUALES

1º) *Contenido*

Estos derechos están integrados por la ciencia y el arte como manifestación de la cultura. Este es el concepto amplio de Derecho Intelectual.

En sentido estricto podemos decir que las manifestaciones intelectuales cuando han sido exteriorizadas con el propósito de descubrir la verdad o expresar belleza sin un fin utilitario los llamamos derechos intelectuales.

En cambio cuando, aunque cumplan esos principios pero persiguen un propósito útil, aplicable a la industria, se las denomina inventos; y cuando está destinado a diferenciar un producto de la industria, comercio o agricultura, se le llama marca.

2º) *Características de los derechos intelectuales:*

- a) Monopolio o privilegio exclusivo de explotación por parte del titular.
- b) Ampara el derecho moral del autor.
- c) El derecho acordado es temporario.
- d) Su existencia no depende de formalidad alguna, nace con la obra intelectual, invento o descubrimiento.

A su vez las obras intelectuales se diferencian de las patentes de invención.

Aquellas tienen como fin expresar belleza o verdad y carecen de fin utilitario, en cambio las últimas su fin es esencialmente industrial o utilitario.

IV. — NATURALEZA JURIDICA

La naturaleza jurídica de los derechos intelectuales es diferente de la de los derechos reales y creditorios. Podemos decir:

<i>Derechos reales</i>	<i>Derechos Creditorios</i>	<i>Derechos Intelectuales</i>
a) son absolutos (erga omnes)	son relativos (sólo en relación a la persona obligada)	son absolutos (erga omnes)
b) recaen sobre cosas	recaen sobre cosas o bienes	recaen sobre <u>bienes</u> o sea creaciones del intelecto

Derechos reales	Derechos Intelectuales	Derechos Creditorios
c) es perpetuo, no se extingue por el transcurso del tiempo.	es temporario (precipción)	es temporario, el derecho es otorgado por un tiempo determinado
d) se agota en el derecho sobre la <u>cosa</u>	Se agota en el derecho sobre la persona	no se agota en el derecho patrimonial sobre el bien sino que nace el derecho moral

Los derechos intelectuales tienen una naturaleza jurídica propia. No son tan antiguos como los otros que ya fueron regulados desde los romanos. La institución recién se estructura después de la creación de la imprenta.

Normas aplicables en nuestro País:

- 1) La Constitución Nacional art. 17.
- 2) La Ley 11.723 de régimen de propiedad intelectual.
- 3) Convenciones internacionales: la de Berna, para proteger obras científicas o artísticas de los países contratantes.

La de Bruselas, que establece un mínimo de protección al derecho del autor.

Tratado de Washington de 1946, etc.

V. — OBRA INTELECTUAL

1º) *Concepto*

Para saber qué se protege debemos saber primero que es obra intelectual. Nos dice Satanowski que el derecho intelectual tiene como objeto principal la obra intelectual y que ésta es toda *creación del intelecto*.

2º) *Características*

- a) Creación perceptible.
- b) Original y novedosa de la inteligencia.
- c) Que tenga individualidad.
- d) Que represente o signifique algo.
- e) Creación completa o integral.

a) *Creación*: Si bien el único creador es Dios, el hombre debe haber dado forma a algo original, que antes no existía aunque haya utilizado todo el bagaje de conocimientos que la ciencia y el arte han entregado a la humanidad. Pero es necesario que exista el *esfuerzo creativo*.

b) *Perceptible*: Debe haber salido de la cabeza del autor, debe poder ser percibida por los sentidos.

Original y novedosa: Es original porque empleó un esfuerzo intelectual en lograrla, pero si no es novedosa, o sea que ya había sido creada por otro, no genera derecho intelectual.

c) Que tenga individualidad; y sea completa e integral: o sea que esté acabada. Una obra inconclusa o un invento que no funciona no genera derechos de autor.

d) *Que signifique o represente algo*: No importa el mérito o la utilidad pero debe tener un sentido.

La Ley 11.723 no define el derecho de autor, sino que más bien enumera algunos que pueden ser: Las obras científicas, literarias o artísticas, como por ejemplo escritos de toda naturaleza y extensión, obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o industria, impresos, planos, mapas, fotografías, grabado, discos fonográficos, etc.

Pero trata también de otros aspectos conexos al derecho de autor sin cuya protección aquél no sería completo, como por ejemplo la protección al seudónimo, títulos, nombres y figuras de personajes, interpretaciones, etc..

3º) *Sujetos del Derecho Intelectual* -

Los podemos clasificar en:

- a) **Titulares plenos**:
 - Autores de la obra
 - Coautores
- b) **Titulares secundarios**:
 - Herederos o sucesores
- c) **Titulares derivados**:
 - Los que con permiso del autor la traducen, adaptan, modifican una obra y hacen nacer una nueva obra intelectual.

Puede ser autor una persona jurídica o de existencia ideal, si entendemos que rige la doctrina de la realidad. Ejemplo: Autor de una obra cinematográfica puede ser una sociedad.

La coautoría es tratada en forma restringida en la ley por los problemas que puede traer. Por ello si en una obra en que han trabajado dos o más personas se puede distinguir la parte de cada una no hay coautoría. Sólo se entiende que hay colaboración cuando no hay posibilidad de dividir la obra.

No puede existir relación de dependencia entre los coautores. Deben tener intención común.

En una música con letra se distingue la autoría de la música y de la letra.

— Los sucesores adquieren desde el momento de la muerte los derechos y todas las deudas del causante. Por lo tanto también se convierten en titulares de los derechos intelectuales.

— Los sucesores a título particular son los que adquieren los derechos por contrato, legado o donación.

— Los que las adaptan, traducen o modifican obtienen una nueva creación literaria y adquieren el derecho de autor, que es distinto al plagio, que es atribuirse algo como de uno y pertenecer a otro. En estos casos deberá convenirse con el autor o sus sucesores, la participación en los derechos patrimoniales. -

Sujetos parciales: Son:

— Los realizadores. Si bien es creación, no es completa.

— Los intérpretes. Ellos no son creadores. Tienen derechos pero sobre sus realizaciones.

Las obras las podemos clasificar en obras de autores conocidos, anónimos o con seudónimos. El seudónimo se puede inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual y queda protegido como el nombre. Y pueden ser también obras póstumas.

4º) *Objeto*

Es obra intelectual, una creación del intelecto, que debe ser perceptible, original y novedosa, individual, completa y que signifique o represente algo.

5º) *Contenido del Derecho Intelectual*

Es la facultad exclusiva del creador de valorizar sus obras por todos los medios conocidos, de tener el monopolio de explotación de sus creaciones y de que se respete la creación en su totalidad.

VI. — DERECHOS

Son de dos clases. patrimoniales y morales

1) *Derechos patrimoniales*: Son los que otorgan al titular el derecho exclusivo de obtener para él un provecho pecuniario mediante la explotación de su obra.

Se caracteriza por:

- la exclusividad
- la limitación en el tiempo.

Comprende los derechos de reproducción, representación (o comunicación), modificación y disposición.

a) *Reproducción* o sea editar la obra. Por este derecho el autor puede poner su creación a disposición del público; publicarla o difundirla por cualquier medio, etc..

b) El derecho de *comunicarla al público* o explotarla o sea su representación o ejecución pública, por cine, teatro, televisión, radio, etc..

c) El derecho a *modificar* la obra, o sea, resumirla, adaptarla, traducirla, etc..

d) El derecho de *disposición*: Es el derecho a desprenderse de ella gratuita u onerosamente. Es el derecho a cederla o enajenarla. Pero se distingue el derecho intelectual sobre una creación al derecho de propiedad sobre la cosa que ha sido creada. El que lo adquiere, en algunas obras, no recibe el derecho de reproducción. Si por ejemplo se adquiere un plano o una pintura, no puede reproducirlos. El plano sólo puede usarlo para una construcción o venderlo pero siempre podrá usufructuarse una vez. Lo mismo si se adquiere un cuadro o una escultura.

VII. — EXTENSION DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Plazos

Los derechos patrimoniales se extienden desde su adquisición de por vida; y a sus herederos por cincuenta años desde la muerte. Este plazo se cuenta a partir del primer día del año siguiente al del fallecimiento.

Los herederos, si durante diez años no reproducen la obra, no pueden oponerse a que otro lo haga, pero mantienen el derecho a cobrar por la publicación.

Cuando el autor muere sin dejar herederos, los derechos patrimoniales pasan por el mismo tiempo, o sea cincuenta años, al dominio privado del Estado. Si alguna persona quiere publicar o comunicar la obra debe convenir con aquél.

Vencido el plazo indicado, la obra pasa al dominio público del Estado. Antes no se pagaba nada y cualquier persona podía reproducirla o comunicarla, pero actualmente el Estado ha hallado una nueva fuente de recursos y ha establecido que para la difusión de estas obras debe abonarse un derecho, creando el *dominio público pagante*.

En nuestro país no se aplica esta institución.

VIII. — PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR

1º) *Medidas precautorias*

El presunto autor puede, ofreciendo una fianza suficiente solicitar al juez el retiro de circulación de una obra o secuestro de la misma.

2º) *Acciones*

Acción penal: La ley penal ha tipificado algunas conductas, estableciendo delitos en esta materia. La Ley 11.723 establece algunas.

Acciones civiles: La ley concede a los titulares de los derechos las respectivas acciones civiles de daños y perjuicios para proteger los derechos patrimoniales y morales.

IX. — DERECHOS MORALES

a) *Fundamento y época desde que se reconocen:*

Estos derechos se conceden porque se entiende que la obra intelectual es la exteriorización de una parte del autor. Hay una relación paterno-filial entre éste y su creación.

Se estima que es una prolongación de la personalidad. Por lo tanto son derechos extrapatrimoniales, del carácter de los personalísimos, como el derecho a la vida, al honor, el respeto, al secreto, la intimidad, etc..

En otras palabras, el derecho moral tiene por objeto defender la personalidad del autor de las posibles lesiones a su capacidad o calidad creadora.

Algunos autores sostienen que este derecho se reconoce desde la Revolución Francesa, otros desde 1872, en Francia.

b) *Contenido*

- Derecho a crear o no una obra.
- Derecho a darla o no a conocer.
- Derecho a darla a conocer bajo su nombre o con un seudónimo.
- Derecho a que se la respete íntegramente, por ejemplo: respeto al título, todas sus partes, que no se atribuyan su obra, a que se mantenga el anonimato, derecho al arrepentimiento, etc..

c) *Plazo*

En nuestro país este derecho es perpetuo. Primero lo ejerce el autor, a su muerte sus herederos, y vencido el plazo legal cual-

quier habitante, o de oficio, se puede denunciar la multilación de una obra intelectual.

d) *Obra derivada*

Debemos distinguir entre plagio y obra derivada. El primero es atribuirse una obra que no es suya. En la segunda, con el consentimiento del autor o sin él según corresponda, se incorpora creación propia a la obra ajena.~